



SUNULEARN

APPRENDRE • COMPRENDRE • RÉUSSIR

Cours : Notions de base du droit constitutionnel

Introduction

Le droit constitutionnel constitue le socle fondamental de l'ordonnement juridique de tout État de droit. Défini d'un point de vue matériel, il désigne la branche du droit public qui a pour objet l'étude des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux compétences des pouvoirs publics, ainsi que la garantie des droits fondamentaux et des libertés publiques reconnus aux citoyens. D'un point de vue formel, le droit constitutionnel englobe l'ensemble des normes édictées sous la forme d'une Constitution, texte juridique suprême situé au sommet de la pyramide normative. L'intérêt juridique de ce thème réside dans sa fonction de légitimation et de limitation du pouvoir politique par le droit. Il permet de comprendre comment la force publique se transforme en autorité légitime à travers le prisme des concepts de souveraineté, de représentation et d'institutions.

Le contexte normatif du droit constitutionnel contemporain s'inscrit dans un dialogue continu entre l'ordre interne et l'ordre international. Si la Constitution demeure le référentiel juridique suprême à l'échelle nationale, elle subit l'influence croissante des instruments régionaux et internationaux, à l'instar des traités de protection des droits de l'homme ou des protocoles communautaires sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. En droit positif sénégalais, cette dynamique est illustrée par l'évolution des textes constitutionnels, de la Constitution fondatrice de 1960 à celle révisée de 2001, qui intègrent progressivement ces standards supranationaux. Les enjeux juridiques contemporains se structurent autour de l'effectivité du constitutionnalisme, de la résilience des institutions face aux crises politiques, et de la densification du contrôle de constitutionnalité par les juridictions suprêmes.

La problématique majeure de ce cours inaugural s'articule autour de la question de savoir comment les notions de base du droit constitutionnel parviennent à rationaliser juridiquement le phénomène du pouvoir politique tout en garantissant l'équilibre entre la souveraineté de l'État et la protection des droits des administrés. Pour répondre à cette problématique, il convient d'analyser dans un premier temps la théorie générale de l'État et de la Constitution, avant d'examiner dans un deuxième temps les mécanismes de dévolution et d'exercice du pouvoir politique, et d'étudier enfin les modalités de garantie de la suprématie constitutionnelle et des droits fondamentaux.

I. La théorie générale de l'État et de la Constitution

A. L'État comme cadre juridique du pouvoir politique

L'État se présente en droit public comme l'institutionnalisation du pouvoir politique, permettant la dissociation entre la personne physique des gouvernants et la puissance publique éternelle de la charge. Pour exister juridiquement, l'État requiert la réunion de trois éléments constitutifs cumulatifs que la doctrine constitutionnelle classique a formalisés. Le premier élément est le territoire, espace géographique délimité par des frontières maritimes, terrestres et aériennes stables au sein duquel s'applique l'ordre juridique étatique. Le deuxième élément est la

population, collectivité d'individus liés à l'État par le lien juridique de la nationalité, ou résidant sur son sol et soumis à ses lois. Le troisième élément est le pouvoir politique institutionnalisé, matérialisé par un gouvernement capable d'exercer de manière effective les prérogatives régaliennes.

Ce pouvoir politique se caractérise par la souveraineté, notion théorisée par Jean Bodin, qui désigne la puissance absolue, perpétuelle et indivisible de l'État. En droit constitutionnel interne, la souveraineté signifie que l'État possède la compétence de la compétence, c'est-à-dire le droit exclusif de définir son propre ordre juridique sans subir d'injonction extérieure. Cette souveraineté se décline sous deux formes doctrinales majeures. La souveraineté nationale, issue des thèses de l'abbé Sieyès, attribue le pouvoir à la Nation, entité abstraite et indivisible distincte des individus réels qui la composent, ce qui justifie un régime représentatif et un mandat représentatif où l'élu parle au nom de toute la collectivité. À l'inverse, la souveraineté populaire, inspirée par Jean-Jacques Rousseau, loge le pouvoir dans le peuple réel, somme des citoyens vivants, favorisant la démocratie directe, le suffrage universel immédiat et le mandat impératif. Le constitutionnalisme moderne opère fréquemment une synthèse de ces deux courants, comme l'énonce l'article trois de la Constitution sénégalaise qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.

B. La Constitution en tant que norme suprême de l'ordonnement juridique

La Constitution est l'acte juridique par lequel une communauté politique décide de s'organiser et de fixer les règles du jeu institutionnel. La doctrine juridique appréhende la Constitution selon une double acception, matérielle et formelle. Au sens matériel, la Constitution comprend toutes les règles fondamentales relatives à l'organisation de l'État, à la dévolution du pouvoir et aux libertés publiques, indépendamment du document dans lequel elles sont inscrites. Ainsi, un pays dépourvu de texte unique écrit, comme le Royaume-Uni, possède une Constitution matérielle composée de coutumes constitutionnelles, de conventions constitutionnelles et de textes législatifs historiques. Au sens formel, la Constitution désigne le document unique, écrit et solennel, qui a été adopté selon une procédure spécifique distincte de celle des lois ordinaires, et qui bénéficie d'une autorité juridique supérieure à toute autre norme.

L'adoption et la révision de la Constitution mettent en mouvement le pouvoir constituant, concept cardinal de la science juridique. La doctrine distingue le pouvoir constituant originaire du pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant originaire intervient en l'absence de tout cadre constitutionnel préexistant, à la suite d'une révolution, d'un coup d'État, d'une accession à l'indépendance ou de la désagrégation d'un régime ancien. Il jouit d'une liberté absolue pour concevoir une nouvelle architecture étatique. Le pouvoir constituant dérivé, en revanche, est un pouvoir institué, prévu et encadré par la Constitution elle-même pour procéder à sa propre révision. Les modalités de révision permettent de classer les Constitutions en Constitutions souples et Constitutions rigides. Une Constitution est qualifiée de souple lorsqu'elle peut être modifiée par le législateur ordinaire selon la procédure législative commune. Elle est qualifiée de rigide lorsque sa modification exige une procédure complexe, telle que la réunion d'une majorité qualifiée au Parlement ou l'approbation obligatoire du peuple par référendum, garantissant ainsi la stabilité des règles constitutionnelles et protégeant la minorité contre l'arbitraire de la majorité politique de circonstance.

II. Les mécanismes de dévolution et d'exercice du pouvoir politique

A. Le principe de la séparation des pouvoirs comme dogme de l'État de droit

L'exercice régulier du pouvoir politique au sein des démocraties contemporaines repose sur le principe de la séparation des pouvoirs, dogme doctrinal théorisé par John Locke et affiné par Montesquieu dans son ouvrage de l'Esprit des lois. Le postulat fondamental de cette théorie est que pour préserver la liberté des citoyens de tout arbitraire, il faut éviter la concentration des prérogatives étatiques entre les mains d'un seul homme ou d'une seule institution, selon la formule célèbre voulant que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.

Montesquieu identifie trois fonctions étatiques distinctes qui doivent être confiées à des organes différents : la fonction législative, dévolue au Parlement pour voter les lois ; la fonction exécutive, confiée au chef de l'État ou au gouvernement pour exécuter les lois et diriger l'administration ; et la fonction juridictionnelle, attribuée aux cours et tribunaux pour trancher les litiges administratifs ou judiciaires.

La mise en œuvre pratique de ce principe permet à la doctrine classique de distinguer la séparation rigide des pouvoirs de la séparation souple des pouvoirs. La séparation rigide caractérise le régime présidentiel, dont le modèle historique de référence est constitué par les États-Unis d'Amérique. Dans ce schéma, les organes sont strictement indépendants. Le Président de la République, chef de l'exécutif unique, ne peut pas dissoudre le Parlement, et le Congrès ne peut pas renverser le Président par une motion de censure, obligeant les acteurs politiques à négocier de manière continue pour gouverner. La séparation souple, en revanche, structure le régime parlementaire, observable dans la majorité des démocraties européennes. Ce régime se caractérise par une collaboration fonctionnelle étroite entre l'exécutif biréphale (composé d'un chef de l'État irresponsable et d'un Premier ministre chef du gouvernement) et le Parlement, matérialisée par l'existence de mécanismes de responsabilité politique mutuelle : le gouvernement est responsable devant le Parlement qui peut le renverser, tandis que l'exécutif dispose du droit de dissolution pour renvoyer les députés devant les électeurs en cas de crise institutionnelle majeure.

B. Les modes de sélection des gouvernants : systèmes électoraux et modes de scrutin

Dans le constitutionnalisme moderne fondé sur le principe démocratique, le droit électoral constitue le canal exclusif de légitimation du pouvoir politique, traduisant en sièges parlementaires ou en mandats exécutifs les suffrages exprimés par le corps électoral. L'organisation des élections implique des choix juridiques et techniques lourds, formalisés par les modes de scrutin. La doctrine juridique sépare traditionnellement le scrutin majoritaire du scrutin proportionnel. Le scrutin majoritaire attribue le ou les sièges à pourvoir au candidat ou à la liste qui a obtenu la majorité des voix. Il peut être à un seul tour (majorité relative, favorisant le bipartisme et la stabilité des gouvernements) ou à deux tours (majorité absolue au premier tour, exigeant des alliances politiques entre les partis pour le second tour, à l'instar du système de l'élection présidentielle au Sénégal). L'avantage du scrutin majoritaire réside dans sa capacité à dégager des majorités claires pour gouverner, mais sa limite est qu'il sous-représente de façon systémique les forces politiques minoritaires.

Le scrutin proportionnel, ou représentation proportionnelle, vise une fidélité photographique entre la composition de l'électorat et la composition du Parlement. Les sièges sont répartis entre les listes de candidats proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d'elles, selon des calculs techniques fondés sur le quotient électoral et les méthodes du plus fort reste ou de la plus forte moyenne. Si la représentation proportionnelle favorise un pluralisme démocratique et protège les minorités d'opinion, elle souffre de l'inconvénient d'émietter le Parlement, rendant la formation de coalitions de gouvernement instables et complexes. Pour pallier ces faiblesses, les législateurs contemporains conçoivent des systèmes électoraux hybrides ou modes de scrutin mixtes. En droit électoral sénégalais, le scrutin mixte s'applique pour les

élections législatives, combinant un scrutin majoritaire départemental à un tour (système du *raw gadu*) pour une partie des sièges et un scrutin proportionnel national sur une liste de liste pour le reste des sièges, cherchant ainsi à concilier l'impératif d'efficacité gouvernementale avec l'exigence de justice représentative.

III. La garantie de la suprématie constitutionnelle et des droits fondamentaux

A. Le contrôle de constitutionnalité des lois, pivot de l'État de droit

La proclamation théorique de la suprématie de la Constitution au sommet de la pyramide des normes de Hans Kelsen reste stérile si elle ne s'accompagne pas d'un mécanisme juridictionnel contraignant destiné à censurer les actes du législateur ordinaires qui violeraient le texte suprême. Le contrôle de constitutionnalité constitue ainsi le pivot de l'État de droit, garantissant que la volonté des représentants du peuple au Parlement reste soumise aux principes intangibles posés par le pouvoir constituant. La science juridique oppose deux grands modèles historiques de justice constitutionnelle. Le premier est le modèle américain, issu de l'arrêt célèbre de la Cour suprême des États-Unis *Marbury contre Madison* de 1803. Ce contrôle est diffus (confié à l'ensemble des tribunaux ordinaires du pays), par voie d'exception (soulevé à l'occasion d'un procès ordinaire), concret (lié à un litige réel entre deux parties) et produit des effets relatifs limités à l'affaire en cause par l'inapplication de la loi inconstitutionnelle.

Le second modèle est le modèle européen ou kelsénien, théorisé dans les années 1920 et matérialisé par la création de cours constitutionnelles spécialisées distinctes de l'appareil juridictionnel ordinaire. Ce contrôle est concentré (attribué à une juridiction unique, telle que le Conseil constitutionnel en France ou au Sénégal), par voie d'action (saisine directe de la cour sans attendre un litige individuel), abstrait (confrontation directe du texte de loi par rapport au texte constitutionnel) et produit des effets absolus éradiquant la loi inconstitutionnelle de l'ordonnement juridique de manière définitive. L'évolution de ce contrôle montre un élargissement constant des voies d'accès à la justice constitutionnelle. Alors que le modèle initial réservait la saisine exclusive aux autorités politiques (Président, Premier ministre, présidents de chambres parlementaires), les réformes contemporaines intègrent des mécanismes d'ouverture vers les citoyens. En droit constitutionnel sénégalais, bien que la saisine a priori de l'article soixante-quatorze reste réservée au Président de la République et à un nombre minimal de députés, l'exception d'inconstitutionnalité soulevée a posteriori par un justiciable devant la Cour suprême permet désormais de purger le droit positif des lois liberticides.

B. Le bloc de constitutionnalité et la protection juridictionnelle des libertés fondamentales

L'objet moderne du droit constitutionnel s'est déplacé de la seule régulation des structures organiques du pouvoir vers la protection substantielle des droits fondamentaux des individus, modifiant profondément la notion de bloc de constitutionnalité. Concept forgé par la doctrine juridique française et transposé dans les systèmes de droit public africains, le bloc de constitutionnalité désigne l'ensemble des normes de référence de valeur constitutionnelle que le juge utilise pour apprécier la validité des lois. Ce bloc ne se limite plus au corps textuel de la Constitution stricto sensu, mais intègre par le biais du Préambule des textes historiques et philosophiques d'une importance majeure.

En droit positif sénégalais, le Préambule de la Constitution proclame explicitement l'adhésion du pays à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 et à la Charte africaine des droits de l'homme et des

peuples de 1981. Par conséquent, l'ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et environnementaux énoncés dans ces traités internationaux acquiert une valeur constitutionnelle contraignante.

Le juge constitutionnel et les juges de l'ordre administratif ou judiciaire se muent alors en protecteurs des libertés face aux empiétements du pouvoir réglementaire ou législatif. L'analyse de la jurisprudence constitutionnelle contemporaine de niveau Master démontre l'affirmation de principes fondamentaux généraux, tels que le principe d'égalité des citoyens devant la loi, la liberté de réunion, le droit à un procès équitable et la liberté de la presse. La limite du droit positif réside toutefois dans la conciliation permanente que le juge doit opérer entre la préservation de l'ordre public, mission légitime de l'État, et l'exercice de ces droits constitutionnels. Les conflits de normes et les débats doctrinaux se concentrent aujourd'hui sur l'encadrement strict des pouvoirs d'exception de l'exécutif en période de crise et sur l'indépendance structurelle des membres de la juridiction constitutionnelle vis-à-vis des autorités de nomination politique, condition sine qua non de la pérennité de la démocratie constitutionnelle.

Conclusion

En définitive, l'analyse des notions de base du droit constitutionnel met en lumière la mutation d'une discipline à l'origine centrée sur l'organisation mécanique des pouvoirs vers un droit de garantie des libertés fondamentales au sein de l'État moderne. À travers l'imbrication des concepts fondamentaux d'État souverain, de Constitution rigide, de séparation des fonctions étatiques et de contrôle juridictionnel de la loi, le droit constitutionnel parvient à édifier un cadre rationnel où la puissance publique se trouve enserrée dans les liens du droit. La légitimité des gouvernants ne repose plus sur la force ou la tradition, mais sur la conformité permanente de leurs actes aux prescriptions de la norme constitutionnelle suprême.

Pour le Sénégal et l'ensemble des nations en quête de consolidation de l'État de droit, l'avenir du droit constitutionnel dépendra de la capacité des institutions à s'adapter aux mutations sociopolitiques sans renier leurs principes fondateurs. L'approfondissement de la justice constitutionnelle, à travers la facilitation de l'accès direct du citoyen au juge suprême et la sanctuarisation de l'indépendance de la magistrature, constitue le rempart essentiel contre l'instabilité institutionnelle. C'est en faisant vivre les engagements du bloc de constitutionnalité au quotidien que le droit constitutionnel remplit sa mission historique : pacifier les conflits de la cité par l'affirmation tranquille de la suprématie de la règle de droit.